



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## PROVINCIA DI CATANZARO



### SETTORE TECNICO

#### REGISTRO GENERALE N. 1319 del 13/08/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 137 del 13/08/2026**

**PROPOSTA N. 2323 del 13/08/2026**

**OGGETTO:** Intervento "San Teodoro viabilità interna rione Lotto 5". CUP: C81B21003460001. CIG:B9C8AB7512. Variazione importo contrattuale servizi archeologici e sorveglianza in fase di esecuzione ed impegno incentivi funzioni tecniche.

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici»;
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte ancora vigente;
- il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di *housing* sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, inistrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l'Alta Commissione per provvedere all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

**CONSIDERATO** che l'amministrazione di LAMEZIA TERME ha partecipato al bando PINQuA di cui al succitato decreto interministeriale 395/2020, presentando apposita proposta;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

**ATTESO** che tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare con il quale è approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell'Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

**VISTO**, in particolare, che il richiamato DM 383/2021 ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, gli stessi enti accettino i nuovi termini recati dal PNRR;

**VISTO** il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 di ammissione definitiva al finanziamento delle proposte pilota PINQuA;

**ATTESO** con il suddetto Decreto Direttoriale n. 17524/2021, come riportato nell'Allegato A dello stesso decreto (per le proposte "Pilota"), è stata ammessa in via definitiva a finanziamento la Proposta presentata dal Comune di Lamezia Terme, identificata con ID 580;

**CONSIDERATO** che l'amministrazione di LAMEZIA TERME, per quanto indicato al punto precedente è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;

**ATTESO** che l'amministrazione di LAMEZIA TERME in qualità di beneficiario, risulta soggetto attuatore degli interventi risultati ammessi a contributo;

**ATTESO** che in data 1 marzo 2022 è stata sottoscritta apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID 580 (PINQuA) tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili –Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali –Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (Amministrazione Titolare) e il Comune di Lamezia Terme (Soggetto Beneficiario);

**PREMESSO CHE:**

- con determina dirigenziale R.G. n. 1834 del 03/11/2025 è stata approvata la trattativa diretta n.5586159, mediante accordo quadro con singolo operatore economico ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) e dell'art.59 del D.Lgs n.36 del 2023 per affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico e l'incarico opzionale di assistenza alle operazioni di scavo in fase di esecuzione degli interventi ricompresi nel programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.291 del 03/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo con oggetto: "PNRR M5C2I2.3 (PINQuA). Intervento di riqualificazione di "San Teodoro viabilità interna a rione lotto 5". C.U.P. C81B21003460001, per un importo complessivo pari ad euro 5.148.464,00;
- con determina dirigenziale R.G. n. 2337 del 31/12/2025 è stato attivato il contratto specifico n.1 per l'affidamento del servizio di verifica preventiva dell'interesse archeologico e di assistenza alle operazioni di scavo in fase di esecuzione dell'intervento denominato "San Teodoro viabilità interna a rione lotto 5". C.U.P. C81B21003460001, ricompreso nel programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA), per un importo di contratto pari ad euro 6.584,76 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, per un importo complessivo di euro 8.354,74;
- in data 12/05/2026 è stato stipulato il contratto specifico per l'intervento denominato "San Teodoro viabilità interna a rione Lotto 5" C.U.P. C81B21003460001;

**CONSIDERATO CHE:**

- durante l'esecuzione del servizio di assistenza alle operazioni di scavo in fase di esecuzione dell'intervento, è stato evidenziato, subito al di sotto dello strato bituminoso, un lastricato in Vico San Vincenzo;
- pertanto, il geom. Pasquale Arcuri, in qualità di RUP, ha redatto gli elaborati per la modifica contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 presenti in atti;
- la modifica contrattuale prevede un aumento dell'importo contrattuale iniziale pari ad euro 2.178,00 al netto del ribasso d'asta, oltre oneri previdenziali e IVA di legge;
- il maggiore importo contrattuale previsto nella relazione tecnica trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento;
- l'appalto è finanziato con i fondi a valere sulle risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, destinate agli interventi ricompresi nella Missione 5 - Componente 2 – Investimento 2.3;

**VISTO** l'elenco degli elaborati che compongono la perizia di modifica contrattuale in corso d'opera di seguito riportato:

- TAV 01 - Relazione Tecnica;
- TAV 02 - Elaborati Grafici;
- TAV 03 - Atto di sottomissione;

**DATO ATTO CHE:**

- per quanto descritto nella relazione, tale incremento rispetta integralmente le condizioni di ammissibilità quantitativa sancite dall'art. 120, comma 2, in quanto l'aumento di prezzo non eccede il limite del 50% del valore contrattuale iniziale;
- per l'intervento è stato acquisito il CUP: C81B21003460001;
- il CIG dell'accordo quadro servizi archeologici è il seguente C.I.G.: B8862F096D;
- il CIG del contratto specifico n.1 è il seguente C.I.G.: B9C8AB7512;

**VISTA** la proposta redatta dal RUP;

**RICHIAMATI** gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VERIFICATO** il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

**ACQUISITA** la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

**RILEVATA** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2025;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 relativa all'approvazione dell'assestamento e della salvaguardia per l'anno 2026;

### **DETERMINA**

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli elaborati che costituiscono la modifica contrattuale del servizio redatta dal geom. Pasquale Arcuri in qualità di RUP, ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, relativa all'intervento denominato "San Teodoro viabilità interna a rione Lotto 5" C.U.P. C81B21003460001;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione sottoscritto dal RUP e l'operatore economico, la quale accetta ogni patto e condizione senza apporre riserva alcuna;
4. **di dare atto** che la modifica contrattuale prevede un aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 2.178,00 al netto del ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA di legge e che tale incremento rispetta integralmente le condizioni di ammissibilità quantitativa sancite dall'art.120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'aumento di prezzo non eccede il limite del 50% del valore contrattuale iniziale;
5. **di impegnare** con il presente atto a favore dell'operatore economico "Mancuso Stefania" (P.IVA 03817020799), la somma complessiva di euro 2.763,45 comprensiva di oneri previdenziali e IVA per la modifica contrattuale, sul capitolo di spesa 3873, piano dei conti 2.03.01.02.003 esercizio 2026/2028, bilancio 2026;
6. **di dare atto che** l'importo contrattuale del servizio rideterminato a seguito della modifica contrattuale in corso d'opera è pari ad euro 11.118,19 di cui:
  - euro 8.762,76 per l'esecuzione del servizio;
  - euro 350,51 per oneri previdenziali;
  - euro 2.004,92 per IVA di legge;
7. **di impegnare** l'importo complessivo di euro 44.587,04, di cui euro 41.724,36 per incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 da destinare a personale interno ed euro 2.862,68 per quota IRAP da finanziare nel quadro economico dell'opera in accordo con quanto stabilito dalla Corte dei Conti, sul capitolo di spesa 3873, piano dei conti 2.03.01.02.003 esercizio 2026/2028, bilancio 2026;

8. **di dare atto** che l'importo di cui in precedenza trova completa copertura nella voce "*art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - incentivo funzioni tecniche relativo alle prestazioni del personale dipendente*" del quadro economico rimodulato ed approvato con determina dirigenziale del Settore Tecnico n.782 del 25/05/2026 (R.G.) e n.80 del 19/05/2026 (R.S.);
9. **di dare atto** altresì che:
- il Codice Unico di Progetto dell'intervento è: C81B21003460001;
  - il Codice Identificativo dell'Accordo Quadro CIG, attribuito al presente affidamento, è B8862F096D;
  - il Codice Identificativo di gara CIG, attribuito al presente affidamento, è B9C8AB7512;
  - il RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 è il Geom. Pasquale Arcuri;
10. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
11. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
12. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 e art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
13. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
14. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
15. **di disporre** ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme nonché all'Albo Pretorio Comunale;

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2323 del 13/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 13/08/2026.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 137 del 13/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

**IMPEGNI**

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio |        |        |         | Piano dei Conti |                                       | Importo  |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|---------------------------------------|----------|
|      |          |      |        | Miss.              | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice          | Descrizione                           |          |
| 2026 | 3873     | 631  | 1      | 01                 | 05     | 2      | 03      | 2.03.01.02.003  | Contributi agli investimenti a Comuni | 2.763,45 |

**a favore di:**

| Codice | Fornitore        |
|--------|------------------|
| 10678  | MANCUSO STEFANIA |

**impegno assegnato:**

| Descrizione Impegno                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervento "San Teodoro viabilità interna rione Lotto 5". CUP: C81B21003460001. CIG:B9C8AB7512. Variazione importo contrattuale servizi archeologici e sorveglianza in fase di esecuzione |

|      |      |     |   |    |    |   |    |                |                                       |           |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|---------------------------------------|-----------|
| 2026 | 3873 | 632 | 1 | 01 | 05 | 2 | 03 | 2.03.01.02.003 | Contributi agli investimenti a Comuni | 41.724,36 |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|---------------------------------------|-----------|

**a favore di:**

| Codice | Fornitore |
|--------|-----------|
|        |           |

**impegno assegnato:**

| Descrizione Impegno |
|---------------------|
| INCENTIVI           |

|      |      |     |   |    |    |   |    |                |                                       |          |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|---------------------------------------|----------|
| 2026 | 3873 | 633 | 1 | 01 | 05 | 2 | 03 | 2.03.01.02.003 | Contributi agli investimenti a Comuni | 2.862,68 |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|---------------------------------------|----------|

**a favore di:**

| Codice | Fornitore |
|--------|-----------|
|        |           |

**impegno assegnato:**

| Descrizione Impegno                                           |
|---------------------------------------------------------------|
| IRAP DA FINANZIARE IN ACCORDO STABILITO DALLA CORTE DEI CONTI |

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.